

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 295/2539

นาง อรทัย เต็กเกิร์ต กับพวก

โจทก์

นาย สุวรรณหรือสุวรรณ อยู่ยงหรืออยู่

ยงค์ กับพวก

ຈຳເລຍ

ป.อ. มาตรา 177

ในคดีก่อนประเด็นที่สำคัญของคดีก็คือโจทก์ในคดีดังกล่าวได้ครอบครองที่
พิพาทไว้โดยสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของที่ติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี
หรือไม่จำเลยเบิกความแต่เพียงว่าผ.ยกที่พิพาทให้โจทก์ในคดีดังกล่าวแต่ผู้เดียวจึง
เป็นข้อเท็จจริงในส่วนปลีกย่อยไม่ใช่ข้อสำคัญในคดีจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานเบิก
ความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 177

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 177,

ระหว่างได้สวมมุลฟอง โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้น
อนุญาต

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้องจำเลยที่ 2 และที่

ระหว่างพิจารณา โจทก์ที่ 2 ถึงแก่กรรม นางสาววัณณฤดีกิจเจริญ บุตรโจทก์ที่ 2 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 177 วรรคแรก จำคุกคนละ 6 เดือน

จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในคดีก่อนประเด็นที่สำคัญของคดีก็คือโจทก์ในคดีดังกล่าว ได้ครอบครองที่พิพาทไว้โดยสงบ และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกัน เป็นเวลาสิบปีหรือไม่ จำเลยที่ 2และที่ 3 เบิกความแต่เพียงว่านายผลยกที่พิพาทให้ โจทก์ในคดีดังกล่าวแต่ผู้เดียว จึงเป็นข้อเท็จจริงในส่วนปลีกย่อยไม่ใช่ข้อสำคัญในคดี จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงไม่มีความผิดฐานเบิกความเท็จ

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ